

「관세청 정책연구용역 관리에 관한 훈령」 입안계획서

1. 행정규칙명

- 「관세청 정책연구용역 관리에 관한 훈령」 (관세청훈령 제2148호 '21.12.28.)

2. 개정사유

- 상위법령 제명 변경 및 법제처 사후심사 의견 반영

3. 주요 개정내용

- 상위법령인 「행정 효율과 협업 촉진에 관한 규정」의 제명이 「행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정」으로 변경됨에 따라 인용 조문에 변경된 제명 반영
- 법제처 사후심사 의견에 따라 「행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정 시행규칙」 제35조제5항을 반영하여 의사정족수 규정 정비

< 법제처 '훈령·예규 등의 신속 정비 촉구' 에 따른 사후심사 의견 >

[법제지원총괄과-2617호 ('24.10.31)]

- 「행정업무의 운영 및 혁신에 관한 규정 시행규칙」(이하 "규칙"이라 함) 제35조에 따르면 위원회의 위원장은 영 제49조에 따른 정책연구(이하 "정책연구"라 함)에 관한 업무를 총괄하는 실 또는 국(실 또는 국에 상당하는 부서를 포함)의 장이 되고 (제2항), 위원은 해당 중앙행정기관의 장이 지명하는 과장급 이상 공무원과 그 중앙행정기관 소관 업무에 관한 전문적인 지식과 경험이 풍부한 외부 전문가 중에서 해당 중앙행정기관의 장이 위촉하는 사람이 되고, 위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의(開議)하고, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결함. 이 경우 위촉위원의 과반수가 출석한 경우에만 개의할 수 있음(제5항).
- 「관세청 정책연구용역 관리에 관한 훈령」(이하 "이 건 훈령"이라 함) 제5조제2항에 따르면 위원회는 위원장이 필요하다고 인정할 때 소집하며, 위원장을 포함한 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결함. 다만, 위원장이 긴급한 의결이 필요하다고 인정하는 경우에는 서면회의를 통하여 의결할 수 있음.
- 상위법령인 규칙 제35조제5항에서 위원회의 회의는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하나, 위촉위원 과반수가 출석한 경우에만 개의할 수 있도록 규정하고 있는데, 이 건 훈령 제5조제2항에서 위원회는 위원장을 포함한 재적위원 과반수의 출석으로 개의하도록 규정하여 상위법령과 다르게 규정하고 있어 삭제하거나 규칙 제35조 제5항과 동일하게 정비할 필요가 있음.

4. 개정전문 및 신구조문대비표 : “붙임”과 같음

5. 규제대상 여부 : 신설 · 강화되는 규제 없음

6. 시행일자 : 2024. 12. 00.

7. 의견 제출

- 제출처 : 관세청 기획조정관 기획재정담당관
- 담당자 : 허범석 사무관(☎ 042-481-7665)
성기범 주무관(☎ 042-481-7793)
- 제출기한 : '24. 12. 00.
- 제출방법 : 이메일(gibum@korea.kr)